

从科斯想到房地产经纪人的自律

廖俊平 中山大学岭南学院房地产咨询研究中心主任

9月2日,交易成本理论的创始人、诺贝尔经济学奖得主罗纳德·科斯(Ronald Coase)在芝加哥的一家医院安详离去,享年103岁。联想到在上个月本专栏刚讨论过房地产经纪人的自我救赎话题,不由得想结合科斯的理论再对房地产经纪人自律问题做一番探讨。

前两天有一位广州当地排名前三的大型房地产经纪公司的高管来访,在笔者(广州市房地产中介协会会长)办公室谈起一个困惑:我们加入协会的公司要受会员自律公约的约束,不入会的反而不用受约束,我们这不是花钱找麻烦吗?

这样的问题其实不是第一次有会员向笔者提出,不过这次我没有直接回答,而是讲了一个前几天刚刚发生的故事。

广州市房地产中介协会在成立三年之后开始申请4A级社会团体,前几天民间组织管理局组织认证专家到协会实地考察,在听取了协会的汇报之后,认证专家说:“你们协会先后出台了《广州市房地产中介行业执业规范》、《广州市房地产中介行业信用评价管理办法》、《广州市房地产中介行业不良行为管理办法》等多项行业自律管理制度,并结合我市二手房交易市场实际情况,推出了《二手房买卖重点事项告知书》、《看房协议书》等指引性文件,还通过举办房地产中介行业、房地产按揭服务行业自律签约大会、组织全体会员单位共同开展‘诚信Logo标贴’等活动,在会员中倡导诚信经营、守法自律。这样市民就会信任协会会员,将协会会员与非会员加以区分。”

当时这番话对笔者的触动很大,因为自从广州市房地产中介协会成立以来,一直把为会员提供优质服务作为协会工作的中心,而事实上组织

会员加强行业自律也是协会向会员提供的一种服务,自律和服务在这一点上得到了完美的结合。

我把这个故事说给这位经纪公司的高管听,并且借用这个故事来回答他的疑问,虽然看上去他并未能完全被这个故事说服,但他还是表示看到了未来发展的方向。

其实我还经常给房地产中介行业的朋友讲全美房地产经纪人协会的故事:全美有超过300万名持牌房地产经纪人,但并非全部经纪人都是全美房地产经纪人协会的会员。全美房地产经纪人协会(NAR)成立于1908年,距今已有100多年历史,NAR的会员具有一个专门的称呼 Realtor,这是一个完全生造出来的英文词,专指NAR会员(NAR的全称即:National Association of Realtors),并且是一个注册商标,所以通常他们会郑重地写作 Realtors,后面加圈的R表示这个名称是经过注册的。如果用刚才那位经纪公司高管的话说,成为NAR的会员也是典型的“花钱找麻烦”——会员当然要交纳会费,同时还要参加继续教育,要遵守NAR的职业道德规范。但作为NAR的会员,却可以在社会上享有很高的声望,公众都知道NAR会员能够提供优质的房地产经纪服务。而且只有NAR会员才能加入各级MLS系统(关于MLS,详见笔者近年来在《中国房地产》杂志发表的若干篇相关文章),加入这个系统就能用最快的速度帮助客户找到买家(卖家)。

现在回到科斯,回到经济学上。交易成本理论认为:信息成本是交易成本的核心。在房地产中介市场上,“协会会员”这个“符号”就是一个明显的信息,它可以帮助用户节约搜寻优秀房地产经纪人的成本。交易成本理论还告诉我们:交易

讨论不合理收费问题有感

包宗华

应邀参加“向不合理的房地产收费说不”的讨论,了解到许多有关不合理收费的情况和解决问题的建议,很受启发。借此机会,讲以下几点有感而发的意见。

一、感慨万千

解放初期,新中国百废待兴,税费简约。当时特别讲民主,事无巨细都要开会讨论,听取大家的意见。因而在群众中形成的口头禅是:国民党税多,共产党会多。人们在讲这两句话的时候,虽然有点讲笑话的味道,心里却是热乎乎的。

曾几何时,六十多年过去,我国已经成为税费最多的国家之一,而房地产又“首当其冲”,成为税费最多的行业之一。抚今忆昔,感慨万千。

二、经济发展初期的产物

据了解,许多西方国家在经济发展初期,都曾出现过两“多”现象,一是假冒伪劣商品多,二是政府的税费多。上世纪50年代以前,日本的商品被人们称为“日本货,样子货”,就很有经济发展初期的代表性。

据西方国家的专家分析,产生两“多”现象的主要原因,一是经济比较落后,二是管理水平比较落后,三是社会认知比较落后。特别是经济比

较落后,其要害是缺钱,而发展又需要大量资金,就必然地会在增加税费上做文章。西方国家经过一个很长的时间,逐步地解决了两“多”问题,靠的是发展经济和社会进步,也可以说是用三个进步取代了三个比较落后,这是符合社会经济发展规律的。

从我国当前的实情看,解决税费多的问题可能更困难一些。主要原因有:其一,我国人口多,人均经济实力在世界各国中,还处于比较落后的地位。其二,我国行政人员比重大,行政费用占财政收入的比重成倍于西方国家。因而在“人吃马喂”方面,每年都要比西方国家多支出一大笔钱。其三,西方国家城市的市长管得很“窄”,例如城市发展实业花钱最多,却是实业家的事,不需要市长去筹措。城市收来的税,行政开支不多,主要用于基础设施、公用和福利事业等方面。而我国城市的书记和市长则管得很“宽”,工农商学兵、吃喝拉撒睡全都要管。城市收到手的税,首先是用于“人吃马喂”和发展实业,往往因资金不足,对其他许多方面照顾不周而留下许多欠账,有的城市甚至负债累累。其四,中央和地方的四项共享税,原来全是地方得大头。经过前几年的几次

成本包括签约成本和履约成本。由于协会倡导会员诚信经营,明码实价,因此达成协议就不需要讨价还价,达成协议以后也不用担心经纪人不认真履行协议,不必因为经纪人不履约而通过各种途径追偿和强制履约,这些都能够大大节约交易成本。

当公众有了这样的共识:房地产中介协会的会员能够为客户节约交易成本并提供优质服务,

那么长此以往,就会出现优胜劣汰的结果,作为协会会员的房地产经纪人就能获得更多的中介业务。反过来,这又能促使更多的经纪人通过加入协会、遵守协会的行业自律准则和道德规范来树立自身良好形象。这也正是协会存在的目的、价值和意义。

王春敏/责任编辑